

अप्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 812/2023

(एसएलपी (आपराधिक) सं. 3435/2023 @ डायरी
संख्या 36715/2022 से उत्पन्न)

यशपाल सिंह

... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

... प्रत्यर्थागण

सह

आपराधिक अपील संख्या 816/2023

(एसएलपी (आपराधिक) सं. 3484/2023 @ डायरी
संख्या 40312/2022 से उत्पन्न)

आपराधिक अपील संख्या 813/2023

(एसएलपी (आपराधिक) संख्या 3436/2023 @ डायरी
संख्या 37584/2022 से उत्पन्न)

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह

1. इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 3082/2012, 201/2022 और 3078/2022 में पारित दिनांक 4.3.2022, 19.01.2022 और 09.02.2022 के उन आक्षेपित आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल सूचनादाता/परिवादी ने वर्तमान अपीलें दायर की हैं, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय ने संबंधित मूल आवेदकों- अभियुक्तों, अर्थात् नरेंद्र पुत्र मेहताब, कृष्णपाल पुत्र रकम सिंह और हरेंद्र पुत्र मेहताब को मुकदमा अपराध संख्या 95/2021 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 324, 427, 441, 323, 506, 447, 307, 302 और 34 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर के संबंध में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया था।

2. मूल सूचनादाता/परिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तरीके से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों-अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने में तात्त्विक रूप से त्रुटि कारित की है और वह भी ऐसे मामले में जहां कथित अपराध आईपीसी की धारा 302 आदि के तहत अपराधों के लिए हैं।

2.1 परिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा जोरदार ढंग से कहा है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है कि अभियुक्त नरेंद्र ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी होने के बाद ही आत्मसमर्पण किया था। यह कहा गया है कि अभियुक्त नरेंद्र और हरेंद्र दोनों ही फरार चल रहे थे और दिनांक 10.10.2021 के आदेश द्वारा सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई थी और उसके बाद ही उन्होंने

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

आत्मसमर्पण किया। यह कहा गया है कि यद्यपि पूर्वोक्त तथ्य उच्च न्यायालय को दर्शित किए गए थे, उच्च न्यायालय ने उस पर विचार नहीं किया है और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है।

2.2 परिवादी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय यह भी विचार करने में विफल रहा है कि अभियुक्त नरेन्द्र और उसके भाई हरेन्द्र की निशानदेही पर देशी पिस्तौल की बरामदगी की गई है।

2.3 यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य का समुचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है कि सभी अभियुक्तों, अर्थात् नरेन्द्र, कृष्णपाल और हरेन्द्र के नाम का उल्लेख विनिर्दिष्ट रूप से प्राथमिकी में और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित परिवादी के बयान में भी किया गया है। यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को उचित रूप से नहीं समझा है कि सभी अभियुक्त विधिविरुद्ध जमाव का हिस्सा थे तथा नरेन्द्र और हरेन्द्र दोनों मेहताब के पुत्र हैं जिनके साथ संपत्ति का विवाद था और उनके भाई विकास ने गोली मारी जिसके परिणामस्वरूप परिवादी के भाई सोमपाल की मौत हो गई। यह कहा गया है कि अभियुक्त कृष्णपाल भी विधिविरुद्ध जमाव का हिस्सा था और खेत में खड़ी फसलों को नष्ट करने के लिए उसके ट्रैक्टर का उपयोग किया गया था और इसका उल्लेख प्राथमिकी के साथ-साथ परिवादी के बयान में भी किया गया था।

2.4 आगे यह कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने किए गए अपराधों की प्रकृति, प्रबलता और गंभीरता का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है, जो जमानत की मंजूरी पर विचार करते समय सुसंगत होता है।

2.5 उपरोक्त तर्क देते हुए और **यशपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 1509/2022, जिसका निर्णय 15.09.2022 को**

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

दिया गया) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलम्ब लेते हुए, जिसके द्वारा उसी अपराध के मामले में, वर्तमान मामले में अभियुक्त नरेन्द्र और हरेन्द्र के पिता अभियुक्त मेहताब के पक्ष में जमानत को इस न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था, यह प्रार्थना की गयी है कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आक्षेपित आदेशों को अभिखंडित और अपास्त किया जाए।

3. वर्तमान अपीलों का अभियुक्त की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा जोरदार विरोध किया गया है। यह कहा गया है कि इन सभी मामलों में संबंधित अभियुक्त क्रमशः मार्च 2022/जनवरी 2022/फरवरी 2022 से जमानत पर हैं और उसके बाद उन पर स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है और इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा करने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में अब इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

3.1 आगे यह कहा गया है कि अन्यथा भी विचारण आरंभ हो गया है और इसलिए जमानत पर अभियुक्त को छोड़ने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

3.2 इसके अलावा यह कहा गया है कि चूंकि अभियुक्त के पिता मेहताब के साथ भूमि विवाद था, इसलिए मेहताब के परिवार के सदस्यों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

3.3 उपरोक्त तर्क देते हुए, यह प्रार्थना की गयी है कि वर्तमान अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

4. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

हमने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को देखा है। यह ध्यान देना आवश्यक है कि अभियुक्त के पिता मेहताब और परिवादी पक्ष के बीच भूमि विवाद

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

उद्देश्य/आशय है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि पिछली रात उन्होंने खड़ी फसल को ट्रैक्टर से कुचल दिया और अभियुक्तों ने कब्जा लेने की कोशिश की। इसके बाद जब सूचनादाता और अन्य लोग मौके पर इकट्ठे हुए, तो प्राथमिकी में नामजद अभियुक्तों ने उन पर हमला किया और उक्त घटना में सूचनादाता के भाई की मृत्यु हो गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संबंधित अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करते समय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ते समय कोई कारण नहीं दिया गया है। जब अभियुक्त व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 307, 302 और अन्य अपराधों के अधीन विचारण का सामना कर रहे हैं, जिन्हें बहुत गंभीर अपराध कहा जा सकता है, तो उच्च न्यायालय को संबंधित अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करते समय ठोस कारण देने चाहिए थे। अभियुक्तों और राज्य की ओर से दिए गए तर्कों का वर्णन करने के अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करते समय और कोई स्वतंत्र कारण नहीं दिया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि आक्षेपित आदेशों में से एक में, उच्च न्यायालय ने जेलों में अत्यधिक भीड़ के कारण का उल्लेख किया है। हालांकि, इस तरह के गंभीर अपराधों के लिए, पूर्वोक्त पर, आरोपी को जमानत पर रिहा करने पर विचार नहीं किया जा सकता है। तीनों अभियुक्त विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य थे और एक बार जब वे विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य पाए जाते हैं, तो स्वतंत्र प्रत्यक्ष कार्य आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है।

5. वर्तमान मामलों में, घायल-सूचनादाता-परिवादी ने प्राथमिकी में विशेष रूप से अभियुक्त व्यक्तियों को नामजद किया है। यहां तक कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में भी, सूचनादाता ने प्राथमिकी में जो कहा है, उस पर कायम रहा है। इन परिस्थितियों में, जब आरोपों की प्रकृति

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

और अपराधों की कठोरता और गंभीरता पर उच्च न्यायालय द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है और संबंधित अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करते समय, उच्च न्यायालय द्वारा कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है, तो प्रतिवादी-अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश बरकरार रखने योग्य नहीं हैं तथा इन्हें रद्द और अपास्त किया जाना चाहिए।

6. अब जहां तक अभियुक्तों की ओर से दिए गए इस तर्क का संबंध है कि उन्हें मार्च 2022/जनवरी 2022/फरवरी 2022 के महीनों में जमानत पर रिहा किया गया है और उसके बाद उन पर स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं है और इसलिए जमानत निरस्त नहीं की जा सकती है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसे ऊपर, कायम रहने योग्य नहीं माना गया है।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और पूर्वोक्त कारणों से, ये सभी अपीलें सफल होती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 324, 427, 441, 323, 506, 447, 307, 302 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दिनांक 30.06.2021 के मुकदमा अपराध संख्या 95/2021 के संबंध में प्रतिवादी-अभियुक्तों नरेंद्र पुत्र मेहताब, कृष्णपाल पुत्र रकम सिंह और हरेंद्र पुत्र मेहताब को जमानत पर रिहा करने वाले 04.03.2022, 19.01.2022 और 09.02.2022 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को एतद्वारा निरस्त और अपास्त किया जाता है। अब संबंधित अभियुक्तों नरेन्द्र पुत्र मेहताब, कृष्णपाल पुत्र रकम सिंह और हरेन्द्र पुत्र मेहताब को संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष तत्काल आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा उन्हें तत्काल हिरासत में ले लिया जाएगा।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

8. तदनुसार, वर्तमान अपीलों को अनुमति प्रदान की जाती है।

.....

[न्यायमूर्ति एम. आर. शाह]

.....

[न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार]

नई दिल्ली;

28 मार्च 2023.

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।